

1501194-97.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Leide Drogas) – Ré flagrada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501194-97.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501194-97.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ROBERTO FERREIRA QUEIROZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Roberto Ferreira Queiroz foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 10 de abril de 2022, por volta das 09h03min, na Rua Visconde do Rio Branco, altura do nº 192, Centro, nesta cidade, ROBERTO FERREIRA QUEIROZ, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro plástico, contendo TETRAHIDROCANNABINOL – (THC), popularmente conhecida como “maconha”, pesando 0,7g (sete decigramas); 05 (cinco) microtubos, tipo “eppendorf”, contendo cocaína, na forma de “crack”, pesando 0,6g (seis decigramas); e 28 (vinte e oito) microtubos, tipo “eppendorf”, contendo cocaína, na forma de “crack”, pesando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes (drogas), conforme Laudo de Constatação de fls. 14/16 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 68/70, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.”

O acusado foi notificado fls. 110 e apresentou Defesa Prévia (fls. 113/115). A denúncia foi recebida (fls. 122/124) e o réu foi devidamente citado (fls. 142).

Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o delito de porte de drogas para uso pessoal, e não o de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 39/41 pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 75/77, positivo para cocaína e maconha.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou que o entorpecente apreendido em seu poder era destinado ao seu consumo, já que é dependente de drogas.

O policial militar Vinicius Luis Marques Ferraz narrou que durante patrulhamento na região central de Campinas, próximo ao terminal de ônibus, avistou um indivíduo tentando se afastar da equipe policial. Contou que ele foi abordado e consigo foram localizados 28 microtubos contendo crack, 5 microtubos contendo cocaína e uma pequena porção de maconha, bem como R\$ 63,25.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Emerson Ferreira de Oliveira, em Juízo.

Essas as provas produzidas. Respeitada a manifestação ministerial final, elas são insuficientes para embasar o decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo ser o acusado condenado pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Para formação da convicção condenatória seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal. O réu sequer foi visto em atitude típica de mercancia ilegal (troca com terceira pessoa, por exemplo) e não havia em relação a ele qualquer denúncia específica. Além do mais, a quantidade apreendida consigo (28 microtubos contendo crack, 5 microtubos contendo cocaína e uma porção de maconha) não é expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio. Ela é compatível com o uso.

Os policiais militares afirmaram que em patrulhamento de rotina, decidiram pela abordagem do réu e que, ao revistarem-no, encontraram em seu poder as porções descritas na denúncia.

O réu, em Juízo, negou a acusação que lhe é feita. Disse ser usuário de drogas, e estar no local para adquirir entorpecente, negando que estivesse na prática do comércio ilícito.

Assim, o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a quantidade de droga apreendida. Ora, para se firmar convicção de tráfico tão somente pela quantidade apreendida em poder de uma pessoa é necessário que esta quantidade seja realmente expressiva e significativa, caso contrário faz-se apenas uma pressuposição da traficância. Em matéria probatória pressuposições são

inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Ré flagrada na posse de 04 pinos de cocaína (0,640 grama) e 20 pedras de crack – 1,5 grama) – Pleito de absolvição ou desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade de desclassificação – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas – Ré reincidente – Pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses a ser definida em sede de execução – Recurso parcialmente provido” (TJ SP, Apelação Criminal nº 0000467-67.2017.8.26.0057, 16ª Câmara de Direito Criminal, 10 de julho de 2020).

Assim, deve haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte o pedido inicial para desclassificar a conduta imputada ao réu Roberto Ferreira Queiroz para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência.

Tendo em vista o tempo de prisão cautelar, dou por cumprida a pena.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Isento o réu de custas, por ter sido representado pela Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 01 de setembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA